

1501245-84.2022.8.26.0168

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Aline Sugahara Bertaco

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... 02/06/2021).

"REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes e Corrupção. Nulidade. Prova ilícita. Busca e apreensão sem mandado judicial. Inocorrência. Busca domiciliar autorizada pelo art. 5º, XI, da Constituição da República. Tráfico de entorpecentes é crime permanente. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente caracterizadas. Pena corretamente aplicada e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

3ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena - SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501245-84.2022.8.26.0168 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501245-84.2022.8.26.0168

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Milena Jordão Marchioli e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de JHONATAN HENRIQUE GOMES PESSOA e MILENA JORDÃO MARCHIOLI, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no artigo 33, "caput", e artigo 35, "caput", ambos na forma dos artigos 69 e 29, o primeiro e o segundo da Lei nº 11.343/2006; o terceiro e o quarto do Código Penal, porque em data, local e horário incertos e variados, em período que antecedeu o dia 26 de maio de 2022, nesta cidade e comarca de Dracena/SP, os denunciados se associaram para o fim de praticar reiteradamente ou não o crime de tráfico de substância entorpecente.

Consta ainda que no dia 26 de maio de 2022, por volta das 14h50, na Rua Visconde do Rio Branco, nº 1315, centro, nesta cidade e Comarca de Dracena/SP, os denunciados, adrede conluiados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mantinham em depósito e guardavam drogas (maconha e cocaína), para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Foi deferida nos autos do processo nº 1501198-13.2022.8.26.0168 (feito em apenso) a ordem de busca e apreensão no imóvel dos investigados e no interior do veículo automotor, bem como a quebra de sigilo de dados e comunicação telefônica (fls.

32/35).

A prisão em flagrante dos réus foi convertida em prisão preventiva e substituída a prisão preventiva da ré MILENA JORDÃO MARCHIOLI por prisão domiciliar em 27/05/2022 (fls. 106/113).

Impetrado "Habeas Corpus", o pedido liminar foi indeferido (fls. 207/221).

Regularmente notificados (fls. 365 e 367), os réus apresentaram defesa prévia (fls. 375/395).

Foi mantida a prisão preventiva dos réus (fls. 520/522).

Recebida a denúncia em 02/09/2022, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento virtual a ser realizada por meio de videoconferência (fls. 529/535).

Durante a instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como realizado o interrogatório dos réus (cf. mídia).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela conversão do julgamento em diligência pugnando pela juntada do contrato de locação do imóvel onde residem os réus, pelo exame de identificação de voz dos falantes e pela perícia técnica nos dados extraídos dos aparelhos de telefone celular. Em preliminar, suscitou a ilegalidade da medida de busca e apreensão ilegalidade da busca e apreensão, bem como pelo reconhecimento da ilicitude das provas obtidas. No mérito, pugnou pela absolvição dos réus por fragilidade probatória. De forma subsidária, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Juntou documentos de fls. 656/660.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, as preliminares arguidas pela Defesa merecem ser rejeitadas pelos mesmos fundamentos já expostos nas r. decisões de fls. 529/535 e 595/597.

Convém reiterar que, conforme exposto a fls. 529/535, não há que se falar em ilegalidade da busca e apreensão, pois a decisão de fls. 41/44 dos autos em apenso (1501198-13.2022.8.26.0168) que a autorizou a busca e apreensão domiciliar foi fundamentada em diligências preliminares realizadas pelos policiais civis que, após o recebimento de detalhada denúncia anônima, realizaram diligência de campo para verificar a plausibilidade da informação.

Portanto, infundada a alegação de que o mandado de busca e apreensão se deu com base, exclusivamente, em denúncia anônima. Outrossim, basta a simples leitura da decisão que deferiu a expedição do mandado (fls. 41/44 dos autos nº 1501198-13.2022.8.26.0168 em apenso) para se verificar a presença de devida fundamentação. De outra parte, demonstrada a situação de flagrante delito no caso presente, o que ensejou a prisão em flagrante dos denunciados.

Inclusive, o artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República permite que se entre na residência sem mandado quando houver flagrante delito (neste caso, a traficância), não havendo constrangimento ilegal neste particular: "Art. 5º. (...) XI. a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."

Assim, não há que se falar em nulidade na busca e apreensão realizada na casa dos denunciados, pois com a devida autorização judicial (fls. 41/44 dos autos nº 1501198-13.2022.8.26.0168 em apenso), bem como demonstrada a situação de flagrância, haja vista que o crime de tráfico ilícito de drogas é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse da droga pelo agente para fim de comércio a terceiro. E, havendo flagrante delito, existe permissivo constitucional para a invasão domiciliar desprovida de autorização judicial.

Nesse sentido:

"A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio admite exceções, não protegendo o indivíduo em atividade criminoso no recesso da habitação. Em se tratando de tráfico de entorpecentes, delito de natureza permanente, a ausência da autoridade ou a falta do respectivo mandado, não maculam a busca e apreensão, inocorrendo, igualmente, nulidade da prisão em flagrante" (TJSP Habeas Corpus nº 68.215-3 Rel. Diwaldo Sampaio RJTJSP 115/257).

Desse modo, o ingresso dos policiais na residência dos denunciados, ainda que não

houvesse a prévia autorização judicial para efetuar a apreensão da droga em decisão devidamente fundamentada, não teria o condão de tornar ilícita a prova. É que se tratando de crime permanente, desnecessário se faz a expedição de mandado de busca, mas, no caso, foi regularmente autorizado judicialmente e expedido mandado de busca domiciliar.

Portanto, considera-se válida a apreensão da droga, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar, desencadeada por denúncia de tráfico, mas devidamente fundamentada em diligências preliminares realizadas pela polícia civil.

Inclusive, no "Habeas Corpus" impetrado pela Defesa junto ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme cópias de fls. 505/518 extraídas do feito nº 2149287-37.2022.8.26.0000, constou: "Ademais, quanto à alegação de ilicitude das provas obtidas por derivarem de meios de obtenção de provas deferidos apenas com base em denúncias anônimas, bem ponderou o i. Procurador de Justiça que: "...os fatos e fundamentos contidos na representação criminal apresentada pela Autoridade Policial longe de aparentar estarem lastreados em meras denúncias anônimas, decorreram de verdadeiras diligências, levantamentos e investigações preliminares efetivadas pela Polícia Judiciária tendo os pacientes e seus comportamentos como alvos..." De se registrar que a própria defesa admite, em sua impetração, a existência de diligência complementar para o deferimento do mandado de busca e apreensão e da quebra de sigilo de dados, qual seja, a ida dos policiais à residência dos pacientes para a verificarem e constatarem que possuem cachorros da raça Pitbull." (fls. 513/518)

De outro lado, tratando-se "de crime permanente, a ensejar prisão em flagrante, não há que se questionar sobre a preexistência, nulidade ou descumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, porque a inviolabilidade domiciliar é princípio que não se compadece, em termos infracionais, com o desvio de finalidade da função da própria casa, conforme se infere do disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal" (JCAT 75/590).

No mesmo sentido:

"PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA DOMICILIAR. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. O estado de flagrância autoriza a entrada dos policiais na residência sem necessidade de apresentação de mandado judicial. Exceção constitucionalmente prevista. Tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente e, como tal, implica na persistência do estado flagrancial no tempo. Elementos de prova que evidenciam a efetiva configuração do estado de flagrância no caso concreto, com a visualização, pelos policiais, da prática de atos de traficância pela ré, com apreensão de porções de droga ainda na parte externa do imóvel. Afastada a alegada nulidade da prova. (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1500120-41.2020.8.26.0592; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021).

"REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes e Corrupção. Nulidade. Prova ilícita. Busca e apreensão sem mandado judicial. Inocorrência. Busca domiciliar autorizada pelo art. 5º, XI, da Constituição da República. Tráfico de entorpecentes é crime permanente. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente caracterizadas. Pena corretamente aplicada e fundamentada. Regime de cumprimento de pena alterado do integral para o inicial fechado, em razão da superveniência da Lei nº 11.464/2007 (que deu nova redação ao artigo 2º e §§, da Lei n. 8.072/90). Preliminar rejeitada. Pedido revisional parcialmente deferido, tão somente para fixar o regime inicial fechado para o cumprimento de pena. (TJ-SP - RVCr: 9015719932005826 SP 9015719-93.2005.8.26.0000, Relator: Sérgio Ribas, Data de Julgamento: 15/09/2011, 3º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/09/2011)"

"Tráfico - Ingresso em domicílio sem mandado judicial - Apreensão de droga - Crime permanente - Flagrante - Prova lícita. (TJ-SP - RVCr: 00205789620148260000 SP 0020578-96.2014.8.26.0000, Relator: Viço Mañas, Data de Julgamento: 16/12/2015, 6º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2015)"

Outrossim, convém ressaltar que a autoridade policial teve acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares dos acusados mediante autorização judicial, em decisão

devidamente fundamentada a fls. 41/44 dos referidos autos em apenso, não configurando qualquer tipo de ilegalidade.

De outro lado, reiterando os fundamentos expostos na decisão que indeferiu os pedidos de diligências pela Defesa após o término da instrução (fls. 595/597), pois desnecessária a perícia para identificação de voz da ré Milena no áudio transcrito no relatório de fls. 288 dos autos.

Isso porque no caso presente, a voz de Milena, identificada no acesso aos dados telefônicos do celular da acusada, foi identificada por outros meios de prova, conforme o depoimento do policial civil, Rodrigo de Oliveira Freitas, que afirmou em Juízo: "que identificou tratar-se da voz de Milena porque foi feita uma comparação básica de áudios, já que era celular do réu Jhonatan", referindo-se à transcrição da conversa do relatório de análise de dados de fls. 288, consignando ao final de seu relatório que: "A metodologia empregada consiste em análise primária, não possuindo caráter técnico pericial, tendo exclusivamente valor de relatório para subsidiar a investigação em curso" (fls. 300). E no laudo pericial de gravação de celular da ré Milena, elaborado por peritos oficiais, acostado a fls. 475, constou que a mesma transcrição da conversa trata-se de voz feminina.

A propósito: "É prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes, assim como não há necessidade que a perícia ou mesmo a gravação da conversa seja realizada por peritos oficiais" (AgRgno AREsp3655/MS - Agravo Regimental em Recurso Especial - 2011/0042866 - Min. Maria Thereza de Assis Moura). Com efeito, a identificação dos interlocutores das ligações é possível pelo confronto entre o teor das conversas gravadas e os fatos ocorridos, não sendo causa de nulidade a ausência de perícia para identificação das vozes, a qual só traria maior delonga processual.

É pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"(...) SUSTENTADA FALTA DE IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA QUE AUTORIZE AFIRMAR QUEM ERAM OS INTERLOCUTORES DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 9.296/96 ACERCA DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DAS VOZES CONSTANTES DOS DIÁLOGOS GRAVADOS. INOCORRÊNCIA DA EIVA INDICADA. 1 - Não há na Lei 9296/96 qualquer exigência no sentido que as gravações dos diálogos interceptados sejam periciadas a fim de que se reconheçam quem são as pessoas envolvidas. Ao contrário, a mencionada legislação estabelece, no art. 6º, que os procedimentos de interceptação serão conduzidos pela autoridade policial, que poderá, nos termos do art. 7º, "requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público".

Precedentes. 2 - a par de inexistir previsão legal para que seja realizada perícia de voz, há que se destacar que, além de o próprio analista das interceptações ter identificado a paciente como sendo uma das interlocutoras dos diálogos monitorados, outras testemunhas também o fizeram, conforme assestado pela Corte de origem (STJ, HC 141062/RS, Rel.: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgamento: 20/09/2011)".

De outra parte, convém ressaltar que o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza ao Magistrado indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova, não se tratando as diligências requeridas pela Defesa de diligências imprescindíveis para elucidação dos fatos.

Por fim, com relação ao pedido de perícia técnica nos dados extraídos dos aparelhos de telefone celular dos réus, convém repetir que já foi realizado o minucioso relatório de análise de documentos/dados nº 506/22, acostado a fls. 236/302, e o laudo pericial de gravação de celular acostado a fls. 452/477, os quais esclareceram devidamente sobre o armazenamento de fotos nos celulares dos réus, bem como os interlocutores das conversas localizadas nos aplicativos de mensagens. No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), pelo boletim de ocorrência (fls. 27/31), pela cópia da decisão (fls. 32/35), pela imagem do local (ponto) do tráfico de drogas (fls. 36), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 40/42), pelos laudos periciais de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 46/50 e 51/55), pelos laudos periciais de exame químico-toxicológico definitivos (fls. 178/180 e 181/183), pelo laudo pericial da balança de precisão (fls. 184/187), pelo laudo pericial do rolo plástico filme (fls.

231/248), pelo relatório de análise de documentos/dados (fls. 236/302), pelo laudo do local do fato (fls. 306/313), pelo laudo das máquinas de cartão de crédito (fls. 343/348), pelo laudo das facas (fls. 349/353), pelos laudos de degravação dos aparelhos celulares (fls. 452/477), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

A autoria também é certa e recai sobre os acusados.

A testemunha comum Rodrigo Oliveira Freitas, policial civil, disse que houve uma investigação preliminar antes do pedido de mandado. Havia chegado na Delegacia de Polícia algumas informações de que o casal estaria extorquindo alguns usuários de drogas na cidade. Realizadas diligências, verificou-se que o casal estava vendendo drogas. Solicitado o mandado de busca domiciliar, foi realizada uma vigília e, após dez minutos no local, chegou um rapaz de moto na casa dos réus. De imediato, adentraram a casa. Caio e Jhonatan correram pelos fundos e Caio conseguiu pular um portão de dois metros de altura, vindo a machucar-se. Indagado, Caio disse que correu porque se assustou. Em buscas, dentro da casa, na gaveta, os policiais encontraram quantidade de maconha, balança, fragmentos dentro da gaveta. No chão da cozinha, havia papéletes de cocaína debaixo de um móvel perto do micro-ondas, além de valor em dinheiro. Caio disse que era para usar carro. Jhonatan e Milena ficaram em silêncio. O advogado Dr. Gustavo Piveta compareceu no local. Foram apreendidos três aparelhos de telefone celular, sendo que dois deles foram verificados. O de Caio não foi verificado porque ele não autorizou. Elaborou o relatório e no final, a fls. 312, concluiu que os réus estavam associados na mercancia ilícita de drogas, inclusive com a participação de outros traficantes conhecidos, sendo que vários depósitos PIX foram verificados. Os celulares dos réus eram usados para entrar em contato, além de depósitos PIX. Milena conversava com alguns indivíduos. Inclusive Brenner é conhecido como traficante. Pela mensagem de perfil do "Whatsapp", dava a entender que o pagamento da venda de drogas poderia ser efetuado por cartão de crédito. Segundo consta, um pai disse que o filho era usuário e na medida que ele atrasava o pagamento, Milena ameaçava de morte o rapaz, dirigia-se até a casa do usuário. Foram levantados os indivíduos ameaçados. Foi isso que levou o início da investigação. Jhonatan já foi condenado por tráfico de drogas, é reincidente específico. Foram apreendidas as máquinas de cartão de crédito na casa dos réus. As diligências estão documentadas no pedido de busca domiciliar e no relatório. Em diligências, foi verificado o local, além de ter conversado com usuários e vizinhos. Com relação à transcrição de fls. 288, esclareceu que identificou tratar-se da voz de Milena porque foi feita uma comparação básica de áudios, já que era celular do réu Jhonatan. Esclareceu que os "prints" das imagens armazenadas no "Whatsapp" ficam armazenados na galeria e foram recuperadas do celular que estavam no "Whatsapp" porque eram fotos que foram apagadas. As imagens não ficam no aplicativo, mas ficam no aplicativo do programa "Whatsapp". As imagens que estão na pasta "send" foram enviadas. Não se recorda das fotos que estavam na pasta "send" mas tinham muitas fotos de maconha, de Brenner segurando entorpecente. Os arquivos estavam disponíveis no aparelho e alguns foram resgatados. Foram imagens enviadas e apagadas, tratavam-se de imagens recentes. Com relação à imagem de fls. 300, do celular de Milena, constou a transcrição de áudio e foto de arma. Brenner é traficante e está preso por tráfico. Não pode afirmar que o dono anterior do celular era o Brenner. O nome do Brenner apareceu e foi colocado no relatório. Tentou verificar a voz feminina do relatório de fls. 302, mas não identificou. Afirmou que o nome do arquivo "opus" significa que é do "Whatsapp". O arquivo 20211026 provavelmente é a data, mas não é com certeza porque se transferir um celular para o outro, ele dá a data do arquivo transferido e não o original. Afirmou que em contato com o pai do usuário, ele não aparece com medo de represália ao filho, e não a ele. A droga estava em local de acesso dentro da casa. Caio estava entrando na casa e está condenado por tráfico de droga. Caio comercializa a droga que tiver. Com relação ao relatório de fls. 463, 475 e 477, o perito fez comparação de voz e constou não identificado, não pode dizer pelo perito. O relatório que o depoente fez é de comparativo de voz com o que tem (cf. mídia). (fls. 08/09).

A testemunha comum Luciano Pereira de Andrade, policial civil, disse que na data da

ocorrência, foram cumprir mandado de busca e apreensão na casa dos reus porque o casal estava sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas. Chegou ao local e equipe posicionou-se próximo. Logo em seguida, chegou Caio que estacionou a moto e entrou direto na casa de Jhonatan. Decidiram entrar e no portão anunciaram que era Polícia. Jhonatan e Caio correram para o fundo da casa e Milena e a irmã dela, Andressa, e a nenê permaneceram na sala da casa. Jhonatan e Caio foram contidos. Na cozinha, foram encontrados jogados próximo ao armário, nove porções de cocaína. Em cima do micro-ondas, foi encontrada a quantia de R\$ 120,00; no armário do banheiro foram localizadas três porções de maconha, facas com resquícios de maconha, material para embalar a droga e balança de precisão. Foram apreendidos os celulares do casal Jhonatan e Milena, além de máquina de cartão. Inicialmente, compareceu um advogado e o Dr. Gustavo Piveta compareceu na Delegacia de Polícia. Afirmou que foram realizadas diligências e, na véspera do cumprimento do mandado, foi feita campanha à noite para acompanhar toda a movimentação da casa de Jhonatan, que era muito intenso. O movimento foi muito intenso na última quarta-feira antes do cumprimento do mandado. Jhonatan residia próximo à rua da feira. Acompanhou à distância o movimento da casa do réu Jhonatan e o cumprimento do mandado de busca domiciliar. Esclareceu que havia um movimento intenso de pessoas entrando e saindo(cf. mídia).

A testemunha comum Kaio Henrique da Silva de Souza disse que estava na residência no momento que foi para consumir substância junto com os réus e a Polícia chegou para dar cumprimento ao mandado de busca domiciliar. Não sabia de nada. A Polícia localizou droga. Escutou barulho que achou que era tiro e saiu correndo. Foi o que deu na sua cabeça correr. Não autorizou o acesso dos policiais ao seu celular porque tem coisas íntimas de sua esposa. Frequenta a casa dos réus há alguns anos. Fazia uma semana que voltaram a manter contato. Chegou a usar droga com Jhonatan. Usava maconha com Jhonatan. No dia do fato, foi até a casa de Jhonatan para conversar com ele e consumir droga. O depoente não tinha droga no dia. Já tinha entrado na casa do réu outras vezes. Frequentava a casa do réu. De vez em quando falava com o réu pelo celular. O depoente está respondendo por crime de tráfico de drogas. Conhece Jhonatan desde a época da escola. Não sabe se Jhonatan trabalha e Milena trabalhava com cabelo (cf. mídia).

A testemunha comum Andressa de Andrade Lustosa, ouvida sem o compromisso legal, na condição de informante do Juízo, disse que estava na sala com sua irmã Milena e a nenê. Jhonatan estava dormindo. Caio chegou e o policial entrou. A polícia chegou e não sabe o que ocorreu lá no fundo. Estava Caio e seu cunhado. Começou a revista na casa e localizaram "maconha", "cocaína" e a balança. Já tinha visto maconha na casa. Fazia pouco tempo que Milena e Jhonatan moravam na casa. Jhonatan fazia "bicos" de pedreiro e pintor. Milena é cabeleireira. Fazia pouco tempo que sua irmã estava usando o número do celular. Fazia pouco tempo que Jhonatan tinha trocado de celular. Kaio e o cunhado Jhonatan são bastante amigos (cf. mídia).

Em seu interrogatório judicial, o réu JHONATAN HENRIQUE GOMES PESSOA assumiu a propriedade e a traficância das drogas. Disse que estava vendendo drogas, porque estava passando por necessidade e desempregado. Usava a conta de Milena do Santander Pix. Milena sabia que o interrogando vendia, mas ela não aceitava e disse que iria terminar. Não tinha comida e nem leite para sua filha. Milena não estava cúmplice com o interrogando. Só usava o Pix da conta dela. Milena nunca usava e nem levava droga com o interrogando. É mentira que Milena ameaçava os usuários. Era o interrogando que fazia as cobranças das dívidas de drogas dos usuários. Às vezes Milena o acompanhava mas já ia direto para o mercado. Milena não acompanhava o interrogando para entregar a droga. A droga era entregue de bicicleta. Os usuários entravam em contato pelo "whatsapp". O salão de Milena fica no fundo da casa. O pagamento Pix era recebido na conta de Milena mas quem administrava os recursos era o interrogando. As três máquinas de cartão de crédito apreendidas eram utilizadas no salão de beleza de Milena. Havia um salão de beleza no fundo da casa. Milena sempre teve salão de beleza há pelo menos três anos. Conhece Brenner. Pegou o celular emprestado de Milena para conversar com algumas pessoas, mas nunca conversou com Brenner. O dinheiro localizado em cima do micro-ondas a Milena tinha acabado de fazer uma progressiva e recebido como pagamento. Utilizava a balança de

precisão para pesar a droga. Luan Tossato pegava maconha do interrogando às vezes. Kaio esteve na sua casa porque consumiam drogas juntos desde a época que estudavam no Isac. Já foi preso por tráfico de drogas anteriormente. Estava assinando carteirinha. Quando era adolescente, só estudava. Tem uma filha pequena com Milena de um ano. Fazia bicos de pintor e ajudante de pedreiro e ganhava oitenta reais por dia (cf. mídia).

Em seu interrogatório judicial, a ré MILENA JORDÃO MARCHIOLI negou o fato. Disse que nunca vendeu droga. Seu marido às vezes mexia com drogas. Desconhece as conversas de droga no relatório de fls. 292 e seguintes. Tinha comprado recentemente o celular no classificados. Não tinha acesso ao Pix do banco santander. A cliente tinha feito o Pix no valor de R\$ 60,00 via Pix na conta da Caixa. O dinheiro encontrado em cima do micro-ondas era da interrogando proveniente do serviço de cabeleireira. Tinha três máquinas de cartão porque quando foi no banco santander interessou. Tinha uma do mercado pago, outra do santander e outra da C6. Só tinha acesso ao Pix da Caixa e Nubank. Não tinha acesso aos valores recebidos via Pix no banco Santander, quem administrava era seu marido. Nunca ameaçou ninguém por causa de dívida de drogas. Tem três filhos pequenos, sendo que somente uma mora com a interroganda. Recebe R\$ 1.000,00 porque atualmente o movimento está bem fraco depois de tudo que aconteceu. Antes recebia três mil reais. Nunca foi presa. Descobriu que Jhonatan vende drogas quando estavam morando na casa há pouco tempo. A balança era do Jhonatan e ele pesava para fumar. Kaio chegou na hora que Jhonatan estava dormindo. Dia 26 de maio de 2022 foi o dia da prisão e dia 30 de maio de 2022 completaria um mês que estavam morando no local. Antes residiam na Rua Frei Perin. Não reconhece a conversa transcrita a fls. 288. Comprou o celular mas não formatou, não reconhece as fotos de drogas de fls. 290 (cf. mídia).

De toda instrução processual, vislumbro que a confissão judicial do réu Jhonatan com relação ao crime de tráfico de drogas está em consonância com o conjunto probatório, mas a negativa de participação da ré Milena se mostra isolada das provas produzidas.

Segundo a prova oral, em investigações realizadas visando verificar denúncias de tráfico de drogas, e em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência dos denunciados, constatou-se que os réus mantinham em depósito e guardavam dentro da gaveta do banheiro 03 (três) porções de maconha. Na sequência, na cozinha foram localizados 09 (nove) porções de cocaína, caídas ao chão, debaixo do armário, bem como o valor de R\$ 130, 00 (cento e trinta reais) em espécie. No local ainda foram encontrados um rolo de plástico filme, uma balança de precisão digital, duas facas, três máquinas de cartão de crédito e dois aparelhos celulares pertencentes aos denunciados.

Portanto, várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção no sentido da associação entre os acusados Jhonatan e Milena para a mercância ilícita de drogas e da destinação mercantil da substância entorpecente, a saber: (a) a natureza, a variedade e a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida na residência do casal, consistente em 03 (três) porções de "maconha" pesando 48,04g (quarenta e oito gramas e quatro centigramas) e 09 (nove) porções de cocaína pesando 8,55g (oito gramas e cinquenta e cinco centigramas) (cf. auto de exibição e apreensão fls. 40/42; laudos provisórios de fls. 46/47 e 51/55 e laudos periciais de exame químico-toxicológico definitivos de fls. 181/183 e 178/180); (b) a localização de petrechos na residência dos réus os quais são usualmente utilizados para fragmentar, pesar e embalar as drogas, conforme o laudo pericial da balança de precisão demonstrando que estava operante (fls. 184/187); o laudo pericial do rolo plástico filme (fls. 231/248), o laudo pericial das facas com resquícios de "maconha" (fls. 349/353), o laudo das máquinas de cartão de crédito (fls. 343/348) e o valor de R\$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie encontrado sobre o micro-ondas; (c) o laudo pericial de degravação do celular do réu Jhonatan de fls. 452/477 identificando várias conversas nos aplicativos "WhatsApp" e "Messenger" relacionadas à comercialização de drogas, bem como imagens de substância entorpecente encontradas no seu armazenamento interno e na galeria de fotos, além de fotos ostentando dinheiro e diversos comprovantes de

transferência/depósitos via PIX na conta bancária de Milena, efetuados por possíveis usuários de drogas (cf. relatório de fls. 244/283 e 302); (d) relatório de análise do celular da acusada Milena (fls. 291/302) demonstrando a existência de imagens de substâncias entorpecentes e dinheiro na galeria de fotos, além de conversas de comercialização de drogas.

Ressalte-se que os testemunhos dos Servidores Policiais em Juízo são suficientes para, com as demais provas carreadas aos autos, sobretudo os laudos de substâncias entorpecentes (fls. 178/180 e 181/183), comprovarem a ocorrência do fato típico e embasar um decreto condenatório aos réus, vez que dotados de fé pública e idoneidade em suas alegações, mormente por terem corroborado os depoimentos na fase inquisitorial.

Não há razão suficiente a invalidar o depoimento dos Policiais, por suspeitos ou impedidos de deporem, só porque ostentam essa qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito.

A jurisprudência é firme no sentido de que, aliado a outras provas, o depoimento dos policiais é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico.

Nesse sentido:

'TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos'. (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.)" (TJSP, Apelação nº 3005426-36.2013.8.26.0082, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. FRANCISCO GALVÃO BRUNO, j. 31.03.2016).

Ademais, a prova oral foi corroborada pelos laudos periciais de constatação da substância entorpecente (fls. 178/180 e 181/183), atestando positivo para COCAÍNA e TETRAHIDROCANNABINOL (THC), bem como pela quantia em dinheiro apreendida em poder dos acusados (cf. auto de exibição/apreensão fls. 40/42), pelo relatório de análise de documentos/dados (fls. 236/302) e pelo laudo de degravação de celular de fls. 452/477 contendo conversas e imagens relacionadas à comercialização de substância entorpecente.

Ainda, o laudo pericial de fls. 184/187 examinou a balança de precisão apreendida na residência dos réus, constatando que: "[...] O receptáculo destinado à bateria encontrava-se com duas baterias (ambas das marcas SUPER energia) e com tampa. A capacidade máxima da balança era de 500g e mínima (ou sensibilidade) de 0,1g. O artefato é normalmente utilizado para pesagem de entorpecentes". Em verificação a funcionalidade do equipamento constatou-se que: "O artefato encontrava-se operante".

O laudo pericial de fls. 231/234 constatou que rolo de papelão de plástico filme "é utilizado principalmente para proteger o produto da umidade e poeira e tem boa capacidade de adesão e resistência". Ainda, complementa que "esse tipo de material é comumente utilizado para embalar entorpecentes".

Ademais, o laudo pericial acostado a fls. 306/313 demonstrou o local de encontro de entorpecentes no imóvel dos réus - dentro das gavetas do armário da pia da cozinha e do banheiro (fls. 309/312) - e a forma que estavam acondicionados, bem como a balança de precisão, duas facas, dois isqueiro, dinheiro, três máquinas de cartão de crédito e uma variedade de cartões de crédito, três celulares e seda apreendida em conjunto com as substâncias.

No laudo pericial das facas de cozinha (fls. 349/353) foram encontrados vestígios nas peças e obteve-se resultado "positivo (+) para "CANNABIS SATIVUM", vulgarmente conhecida como "MACONHA", vegetal listado em portaria 344/1998 SVS/MS - Lista E (plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas) conforme ensaio de orientação realizado com o reagente Fast Blue".

Outrossim, o laudo pericial de degravação de celular acostado a fls. 452/477 constatou as trocas de mensagens gravadas no aplicativo "WhatsApp" do réu Jhonatan, identificado no aplicativo como "Apocalypse" (cf. fls. 458), com o indivíduo de



nome Luan Tossato, nº +55 18 99618-8138, no dia 26 de maio de 2022 ( fls. 459), conforme transcrição a seguir:

Luan Tossato: "Eae"; "Man"; "Era 320 né".

Jhonatan: "340"; "320 avsta"; "Vai kita" [...].

Luan Tossato: "Eu ia né"; "Se fosse 320".

Jhonatan: "Tend".

Luan Tossato: "Ajajaja"; "Sábado do um slv"; "Então, vou ter 320 pro sábado, cê n ia ter mais pra passar n né?"; "O meu acabou"; "Só fiz 320"; "E tem gente querendo"; "Daqui"; "?".

Jhonatan: "Preciso de dinheiro"; "Pra pode pega mas cuzao".

Luan Tossato: "Vai tá sem nada?".

Jhonatan (áudio): "Tô esperando o povo me pagar pra poder pegar, né agora você fala que você vai colar aqui hoje pra poder me adiantar nessa ai e quem sabe eu já consigo pegar até amanhã".

Luan Tossato: "Vou ver se consigo adiantar hj então"; "Ou amanhã".

Jhonatan: "Fmz".

Em outra conversa de áudio entre o réu Jhonatan e a pessoa identificada como "Mecabica", é possível verificar outras conversas relacionadas à comercialização de drogas (fls. 460), além da foto de Jhonatan segurando um pote transparente de vidro com maconha dentro, e de fundo uma criança deitada, aparentemente dormindo, conforme segue transcrição:

Jhonatan (áudio): "O Zé falar procê mano se você fumar essa bucha aqui meu Deus mano cê não vai lembrar nem como que monta um motor dum carro".

Jhonatan: "kkkkk".

Mecabica (áudio): "Então eu acho que foi essa aí que você fumou naquele dia lá que você falou que ia me dar um cachorro. Foi essa daí não foi não? Por isso que você não está".

Jhonatan: "Se tá engraçado hoje né amigo ze [...]".

Mecabica: "kkkkkk".

Ainda, no aplicativo "Messenger", verificou-se uma conversa do réu Jhonatan com um indivíduo chamado "Raul Araujo", no dia 7 de junho, às 10:38: "Boa vein!"; "perdi meu radim"; "passa seu whats ai pra mim"; "novidade boa". No mesmo dia, às 15:57, continua: "o bonde ja ta andando... da 1 slv pra nós se ajudar". (fls. 461).

Ademais, no laudo de degravação foi possível verificar uma diversidade de imagens de substancia entorpecente drogas obtidas através da "Divisão interna de armazenamento-Android-media-com.whatsapp-WhatsApp", apresentando tijolos de "maconha" (fls. 462/464), ostentação de dinheiro com abundância de notas de R\$ 20,00 (vinte reais), R\$ 50,00 (cinquenta reais), R\$ 100,00 (cem reais) e R\$ 200,00 (duzentos reais) (fls. 465/466 e 471), além de fotografia de maquina de cartão de crédito (fls. 467) e mais imagens de drogas "maconha" e "cocaína" (fls. 467/469 e 471/472).

Outrossim, consta no laudo pericial de degravação a existência de comprovantes de transações bancárias via PIX, sendo 2 (duas) de um indivíduo chamado "Ademilson Mariano da Rocha Junior", nos valores de R\$ 80,00 (oitenta reais) e R\$ 20,00 (vinte reais) (fls. 469); 1 (uma) transferência de "Luan Danilo da Silva Lopes", no valor de R\$ 23,00 (vinte e três reais) e, por fim, 1 (uma) transferência de "Guilherme Rafael Massarelli Nogueira", no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), todas com destino para a ré MILENA (fls. 470).

Ainda, no laudo pericial de degravação do celular de Jhonatan, foi possível verificar, pelas mensagens de áudios dos aplicativos de conversa, troca de informações relacionadas à comercialização de droga (fls. 474/476):

AUD-20211228-WA0166 - VOZ MASCULINA - INTERLOCUTOR DESCONHECIDO: "Oi qui é o memo da foto mano, que muitos mudam, com flash, fica mais verdinho, mais escuro, eu te garanto entendeu, na hora, que cê pegá um pedaço comigo aqui na minha mão, você vai fala fala - Eita Porra - pera ai, que nem, que nem tá guardadinho igual as peças, pedaço de eu fumá memo aqui, dá umas 50 grama aqui, cê vai vê aqui e fala assim - Eita Porra Marquinho!!"

AUD-20211228-WA0170 - VOZ MASCULINA - INTERLOCUTOR DESCONHECIDO: "Tenho pô, lógico que eu tenho que tenho aqui muleque que leva, bate ponto pô, mulequin já é acostumado fazê isso aí pra mim."

AUD-20211228-WA0159 - VOZ FEMININA: "aí, toma cuidado hein!! O Gélo ligou aqui pra mim, falando assim, porque hoje, do B.O. do Murilo lá, ele hoje teve que ir lá na DIG, aí chegou lá na barcona lá, o Sinval mano, prenderam o Sinval, eeeeem deram uns par de bicuda e ele tava escutando tudo o Gélo, tá ligado, daí o Gélo falou assim, que eles tava com uma lista, aí a Ingrid, uma tal de Ingrid, foi e conseguiu escapar, aí teve um cara assim que perguntou - Quem que faltava? Tá ligado - pra pegá aí, ele citou lá, Inácio, Buda, tá ligado, não sei se é você o Inácio, mas, vai sabe né, toma cuidado aí mano, falou assim que vai catá aí, que vai grudá parça, vai grudá, o Gélo acabou de ligar aqui pra mim falando."

AUD-20211228-WA0171 - VOZ MASCULINA - INTERLOCUTOR DESCONHECIDO: "ô então cuzão, tem que vê certinho quantas peças você vai querê e negocia com ele, eu vô manda esse áudio pra ele lá, qualquer coisa já manda o número dele pra você aí, beleza?"

AUD-20211228-WA0193 - VOZ MASCULINA - INTERLOCUTOR DESCONHECIDO: "mulequinho é mano, igual meu, pode ficar di boa, mas pelo km que cê falô aí, eu memo levo pô, eu e meu irmão de abate."

AUD-20220115-WA0228 - VOZ MASCULINA - INTERLOCUTOR DESCONHECIDO: "ô e por mim é essa fita memo, 20 conto, demoro, tendeu?."

AUD-20220116-WA0083 - VOZ MASCULINA - INTERLOCUTOR DESCONHECIDO: "é ele falou pra mim que as 10 gramas era de plástico, tem 400 só que 50, aí veja bem bunda mole, cê ligô pro moleque lá, era só procê pegá a fita mano, não era pra conta sua história do pica pau só que amarelo, cê converso pra caraio mano, porra mano, o bagueio é simples, ééé resumo, não historinha pra boi dormir."

AUD-20220502-WA0295 - VOZ MASCULINA INTERLOCUTOR DESCONHECIDO: "essa daí é logo quando ela saiu, lá de baixo, isso é lá na prensa lá no Paraguai memo (ô o Jhow metendo o loco)."

AUD-20220504-WA0001 - VOZ MASCULINA - INTERLOCUTOR DESCONHECIDO: "mano é de trezentos real pra baixo, o trampo."

AUD-20220513-WA0018 - VOZ MASCULINA INTERLOCUTOR DESCONHECIDO: "truta, mega, das mega Gordão, trem limpo mano, pra cortá ...duro igual madeira memo, igual caibro, tá ligado, não tem sujeira não mano, limpa, limpa, limpa, só bucha, nem sementes não tem mano, pouca semente, e top mano, novinha mano, esse trem loco que nós gosta gordão, a qualidade A memo entendeu?"

Ainda, possível constatar que o último áudio possui relação com a imagem estampada a fls. 472, da droga com as características descritas no áudio AUD-20220513-WA0018, como "pra cortá... duro igual madeira memo [...], não tem sujeira [...], limpa [...], só bucha, nem sementes não tem [...]", uma vez que foi preciso utilizar-se de uma serrinha manual para cortar a droga.

Ademais, o relatório de análise de documentos/dados nº 506/22 (fls. 236/248) realizado no aparelho celular do réu JHONATAN HENRIQUE GOMES PESSOA, foram encontradas:

Imagens ostentando dinheiro (fls. 238/239; 242), uma grande diversidade de fotografias de drogas (fls. 239; 248; 253; 255/259; 262; 264/265; 269/275; 279/281; 290); fotos de máquinas de cartão de crédito (fls. 282);

Comprovantes de transferência/depósito via PIX para a conta bancária da acusada MILENA JORDÃO MARCHIOLI, nos valores de: R\$ 50,00 (cinquenta reais) e R\$ 100,00 (cem reais) no dia 09/05/2022, às 20h50, feitas por Matheus Eduardo Lopes Cordeiro (fls. 241); R\$ 50,00 (cinquenta reais) no dia 21/04/2022, às 22h03, e R\$ 100,00 (cem reais) no dia 20/05/2022, às 21h13, feitas por Guilherme Cardoso Apolonio (fls. 244/245); R\$ 10,00 (dez reais) no dia 23/04/2022, às 14h01, feita por Luan Antonio Dos Santos Tossato (fls. 246); R\$ 10,00 (dez reais) feita por Celso Luiz Moreira de Oliveira (fls. 247); R\$ 70,00 (setenta reais) no dia 09/05/2022, às 00h16, e mais R\$ 30,00 (trinta reais) no mesmo dia às 12h:58, feitas por Murilo Vitor Monteiro (fls. 250 print da conversa fls. 283); R\$ 50,00 (cinquenta reais) no dia 10/05/2022, às 19h53, feita por Guilherme Henrique Da Cruz Fernandes (fls. 254); R\$ 50,00 (cinquenta reais) no dia 12/05/2022, às 14h14, feita por Pablo Dalcico Carrara (fls. 260); R\$ 340,00 (trezentos e quarenta) no dia 12/05/2022, às

19h22, feita por Ana Carolina Di Santi Farhat (fls. 261); R\$ 100,00 (cem reais) no dia 12/05/2022, às 20h43, feita por Gabriel Alan Oliva de Souza (fls. 263); R\$ 50,00 (cinquenta reais) no dia 15/05/2022, às 15h21, feita por Sirlene de Souza Lima Soares (fls. 266); R\$ 120,00 (cento e vinte reais) no dia 16/05/2022, às 12h38, feita por Willian Bruno Rodolpho (fls. 267); R\$ 90,00 (noventa reais) no dia 18/05/2022, às 20h50 e, outra de R\$ 90,00 (noventa reais), no dia 23/05/2022, às 12h25, feitas por Alan Aparecido Barrivieira (fls. 268); dois comprovantes de depósito bancário sendo um no dia 09/05/2022, às 13h09, no valor de R\$1.200,00 (um mil e duzentos reais), e um no dia 11/05/2022, às 20h29, no valor de R\$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), feitas por Tatiane Jacinto F. de Lima, sendo a grande maioria dos depositantes usuários de drogas já investigados pela Polícia Civil, conforme relatório de análise de dados acostado a fls. 244/283 e 302; Print da conversas no aplicativo Whatsapp (fls. 243) com uma pessoa não identificada, pois a imagem foi editada com riscos em cima do nome:

Jhonatan: "Ele flo q daquela hr q eu ti flei ja vendeu um kilo dela".

Não identificado: "[...] mano pede pra ele segurar lá; Se não eu vou morrer aqui; kkkkkk".

Jhonatan: editado com riscos em cima da conversa.

Não identificado: "Pode pá ae sim; Fala pra ele q somos clientes vips; Gastado".

Com efeito, levando-se em consideração a variedade de conversas relacionadas à compra e venda de drogas, tudo leva a crer que as transferências bancárias recebidas são provenientes da comercialização de drogas.

Ainda, no celular da ré MILENA JORDÃO MARCHIOLI foram encontradas imagens de drogas (fls. 292; 296/297); fotos ostentando dinheiro (fls. 298); bem como conversas relacionadas à comercialização de drogas com indivíduo de número +55 18 98116-9972, de nome: Eder Lobato Grigorio (fls. 294):

+55 18 98116-9972: "Mano preciso pra hoje mano; É só 100 conto; Vê ai; Só um pouco de boa vontade. Maconha vc tem; Pq si não vc devolve e eu devolvo os 100; Si pá encosto aí na sua casa".

[...]

Milena: "Pdp; Vó te fala o lugar se cola e pega dmr".

+55 18 98116-9972: "Deixa com o Anderson. Quando vc vai Colocar. Vê uma quantia legal pô. Ti ajudei. Agora vc me ajuda".

Em outra conversa (fls. 295) de Milena com indivíduo de número +55 18 99619-6749, de nome Tiago Gomes Lourenço:

+55 18 99619-6749: "Caro em jovem".

Milena: "Quanto vale sua liberdade; Tá foda cz; Bagui bom na mão".

+55 18 99619-6749: "Máximo 160 mano".

Milena: "Que mais que filho".

Também foram identificadas conversas no aplicativo "WhatsApp" indicativas de comercialização de drogas (fls. 295, 299 e 301) e, na conversa de fls. 300, de Milena com indivíduo identificado como "Caxopa", é possível verificar a comercialização da substância cocaína quando Milena diz: "Tem só 150 de po; Vai chegar só mais tarde mais; Tem só 150".

Também foram identificados áudios relacionados à comercialização da substância entorpecente no dia 30/06/2022 (fls. 301/302):

Arquivo: PTT-20210927-WA0021.opus - VOZ MASCULINA INTERLOCUTOR NÃO IDENTIFICADO: "Aí tem uns "deizão" da maconha aí não??"

Arquivo: PTT-20211022-WA0019.opus - VOZ MASCULINA INTERLOCUTOR NÃO IDENTIFICADO: "O Jhow ele falou que é isso aí mesmo, tá acabando e é isso aí, e meia é só no dinheiro também, parece que teve uns assassinato lá na fronteira lá não tá descendo nada, vai acabar e vai ficar meio osso, aí você quiser você vê aí, é isso aí mesmo, ele falou que não lembra de ter falado nada não, a não ser se for da ruim, dá ruim ele até solta, mas depois não tem culpa de se não saí não, entendeu??"

Arquivo: PTT-20211026-WA0010.opus - VOZ FEMININA INTERLOCUTORA NÃO IDENTIFICADA: "ô

Breno, óó, o Humberto falou que os homem tá tudo na rua de cima ali, com luz apagadinha viu, eles desceu lá para baixo e outro subiu para cima com a Luz tudo apagado, tá rodando na rua de cima hein? Então tem que fica experto". Portanto, a autoria é indubitosa e a materialidade está estampada nos autos. Com efeito, a julgar pela expressiva quantidade, natureza, variedade e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas na residência dos acusados, a saber: 03 (três) porções de maconha pesando 48,04g (quarenta e oito gramas e quatro centigramas) de massa líquida além de 09 (nove) porções de cocaína pesando 8,55g (oito gramas e cinquenta e cinco centigramas) de massa líquida, bem como a quantia de R\$ 130,00 cento e trinta reais) em espécie, aliada às conversas encontradas nos telefones celulares relacionadas à comercialização de drogas, denotam, às claras, sua predisposição: a entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, ACr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Ainda, importante consignar que, em se tratando o tipo penal de tráfico de drogas de conteúdo variado ou misto alternativo, qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Dessa forma, mesmo que os réus não tenham sido flagrados comercializando a substância entorpecente, o simples fato de guardarem é suficiente para que se configure o tráfico ilícito de drogas, sendo dispensável a oitiva de eventuais compradores usuários.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agentes." (RT 584/347).

Outrossim, a circunstância de ser o réu Jhonatan usuário de drogas não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, pois nada impede que as figuras de usuário e traficante recaiam sobre as mesmas pessoas.

Para ilustrar, aponto as lições de LUIZ FLÁVIO GOMES:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197)."

Portanto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente precisa ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

A propósito, convém transcrever que a decisão publicada na RT 546/327, para confecção de um "fininho de maconha" são necessários 0,33 da referida droga, o que indica que a "maconha" apreendida em poder do réu, com peso líquido de 48,04g, era suficiente para confecção de mais de 140 (cento e quarenta) porções individuais!

Ainda, para confecção de uma porção individual de cocaína é necessário 0,01 grama ou 0,1 grama, a depender se consumida por via endovenosa ou por aspiração, o que indica que a "cocaína" apreendida em poder do réu, cujo peso líquido totalizava

8,55g, era suficiente para a confecção de mais de 850 (oitocentas e cinquenta) porções individuais!

Tal assertiva deriva do seguinte entendimento: “por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração, a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente” (Legislação Penal Especial, Editora Atlas, 3ª edição, São Paulo, 2000, citando julgado colacionado na RT 546/327).

Assim, os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, aliado às provas que se produziu em Juízo, são suficientemente harmônicos e aptos a ensejar a condenação do réu.

Assim, na espécie, os réus JHONATAN e MILENA infringiram a norma do artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, por, ao menos, manterem em depósito e guardarem substância entorpecente, cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista